

1509341-05.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado." (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509341-05.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509341-05.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR CAMPOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

JULIO CESAR CAMPOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal porque, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 16h, no interior do estabelecimento Extra Supermercados, situado na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 2013, Bela Vista, nesta cidade e comarca da capital, subtraiu para si duas peças de bacalhau, pesando 40,85 Kg, avaliadas globalmente em R\$ 259,80 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), de propriedade do estabelecimento vítima.

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2022 (fls. 41/42).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 62/64).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual foram ouvidas a representante da vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Inicialmente, não merece acolhimento a tese suscitada pela defesa de ocorrência de crime impossível, pois o fato de haver monitoramento no estabelecimento comercial não retirou, por completo, a possibilidade de consumação do crime. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO EM SUPERMERCADO. DELITO PRATICADO SOB VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. (STJ, REsp 508.224/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 26.04.2005, DJ 09.05.2005 p. 485); “CRIME IMPOSSÍVEL - Alegação afastada - Furto qualificado - Circunstância em que os objetos visados eram hábeis a serem subtraídos, bem como pertenciam à empresa vítima - Meio empregado, conforme demonstra o laudo, também era o adequado para a subtração - Alarme soado não descaracteriza a conduta do apelante e nem a tornou impossível - Empresa-vítima valeu-se de um meio para proteger seu patrimônio - Esse meio utilizado, no entanto, não impedia absolutamente a realização do delito, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Criminal n. 990.08.008188-8 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: René Nunes - 03.09.08 - V.U. - Voto n. 12649); “CRIME IMPOSSÍVEL - Inocorrência - Furto - Agente que esconde a “res” dentro de sua calça em hipermercado aparelhado com câmeras, e, em razão de ter sido filmado no momento em que praticava a subtração, é preso em flagrante pela fiscalização do estabelecimento, quando passava pelo caixa sem pagar - Inocorrência de ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, visto que o agente não conseguiu obter êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade - Inaplicabilidade do art. 17 do CP (TACrimSP) RT 783/645”.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu disse que iria pagar pelas peças de bacalhau que estavam em seu poder, mas, como estava sob efeito de drogas, havia se esquecido de fazê-lo.

Porém, antes que o interrogado voltasse ao mercado, foi abordado.

O interrogado tentou explicar aos funcionários o ocorrido, mas os funcionários lhe acusaram de furto.

O interrogado foi abordado ainda dentro do mercado e estava com as duas peças de

bacalhau em sua mão, elas não estavam escondidas.

Todavia, a versão dos fatos apresentada pelo réu não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

A representante da vítima declarou que o réu enrolou duas peças de bacalhau na blusa e saiu do mercado em posse dos bens, sendo abordado pela depoente e por seu chefe.

Em juízo, a depoente não conseguiu reconhecer o réu, mas a pessoa conduzida ao Distrito Policial no dia dos fatos foi a responsável pelo furto.

Não há motivos para se duvidar das declarações da representante da vítima, pois não teria nenhum interesse em incriminar falsamente o réu.

A testemunha Mauricio não se recordava dos fatos em função do tempo decorrido.

A versão apresentada na fase inquisitorial corrobora a coleta da prova judicial.

Ressalte-se que não merece acolhimento o pedido da defesa pretendendo o reconhecimento do denominado princípio da insignificância, para o fim de se afastar a tipicidade do fato. O princípio em questão só poderia ser aplicado para justificar a ausência de intervenção penal se estivesse plenamente constatada a absoluta irrelevância da afetação ao bem jurídico protegido pelo tipo.

Ora, os bens que o réu subtraiu não podem ser considerados de valor irrisório ou bens de primeira necessidade. Ademais, a conduta do agente não recomenda a aplicação de referido princípio.

Analisando-se a personalidade do acusado, verifica-se que está preso por outro processo, indicativo de que tem personalidade voltada para a prática de crimes. Como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "O pequeno valor monetário do bem tutelado não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância. Há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.- Conquanto o pequeno valor da res furtiva, houve no caso alto desvalor da ação, não sendo possível, pois, a mera aplicação automática do princípio da insignificância senão pela análise da tipicidade conglobante." (HC 32882/MS, 5ª Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 14/06/2004).

O crime foi cometido em sua forma consumada, pois o réu chegou a sair do estabelecimento comercial em posse dos bens subtraídos, sendo o que basta para a consumação do crime, de acordo com a teoria da apprehensio (ou amotio), adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 102.490/SP. No mesmo sentido, confira-se o seguinte acórdão do Colendo STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).

PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apreensão (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado." (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

Desta forma, caracterizado o crime nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena.

O réu é tecnicamente primário (fls. 39/40), razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Em razão da quantidade de pena aplicada, entendo que o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, ostentando outra condenação criminal, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

Isto posto, CONDENO JULIO CESAR CAMPOS DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 5 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA